

Nr. 155 Punktation des Architekten Albert Speer. Berchtesgaden, 19. Oktober 1936

R 43 II/1188, Bl. 97–98 Durchschlag¹

Beginn:

Beginn:

ZUR ERRICHTUNG EINER DIENSTSTELLE DES GENERALINSPEKTEURS FÜR DEN NEUBAU BERLINS.

I. Aufgabe:

– 1.

Verantwortliche Bearbeitung der städtebaulichen Planung Berlins. Entscheidungsrecht in allen sich dadurch ergebenden Fragen.

– 2.

Bestimmungsrecht über sämtliche größere Bauvorhaben der Reichsbehörden, des Preußischen Staates, der Stadt Berlin und aller Privatbauten. Beaufsichtigung bei der Errichtung öffentlicher Anlagen.

II.

Zur Durchführung dieser Aufgabe ist notwendig:

– 1.

daß der Generalinspekteur verantwortlich entscheiden kann über die Lage, die Bauflucht, die Höhe und das Aussehen der unter I./2 bezeichneten Bauten.

– 2.

daß die einschlägigen baupolizeilichen und sonstigen baugesetzlichen Bestimmungen von ihm in beliebigen Einzelfällen außer Kraft gesetzt werden können.

– 3.

daß der Generalinspekteur die Möglichkeit der notwendigen Anweisungen an die für die Bauten zuständigen Dienst- und Planungsstellen des Reiches, des Preußischen Staates und der Stadt Berlin oder der von diesen beauftragten selbständigen Stellen auf dem direkten Wege hat. In diesem Recht der Anweisung muß das Recht der Bestimmung und der Abberufung der Planbearbeiter in diesen Dienststellen und das Recht der Bestimmung selbständiger Architekten bei jedem beliebigen Bau inbegriffen sein.

¹ Speer formulierte die Punktation, unmittelbar nachdem Hitler ihm seinen Entschluß eröffnet hatte, ihm die bauliche Neugestaltung Berlins nach seinen Vorgaben zu übertragen, und zwar mit nahezu diktatorischen Vollmachten, kraft derer er alle seitens des Berliner Magistrats wie auch der Ressorts zu erwartenden Widerstände zu überwinden in der Lage sein würde; vgl. SPEER, Erinnerungen, S. 87–90; FEST, Speer, S. 89–93; REICHHART/SCHÄCHES. 49 f.

Unter dem Datum 15. 10. 1936 findet sich folg. Notiz von unbek. Hand: „Beauftragter für Bauwesen – Oberste Reichsbehörde – Gesetzentwurf machen – Befugnisse feststellen – positive und negative Abgrenzung – Eingriffe in Zuständigkeiten der Ressorts – Frage, ob im Einvernehmen oder im Benehmen oder überhaupt nicht – Angestellter – zunächst beschränkt auf Berlin – zu prüfen die Frage, ob auch verkehrsbauliche Gestaltung – welche Ressorts hauptsächlich beteiligt (Innenministerium, Arbeitsministerium, Verkehrsministerium, Finanzministerium).“ R 43 II/1188, Bl. 93. Am 16./17. 10. hatte MD Wienstein im Benehmen mit MR Medicus die Erstfassung eines kurzen „Erlasses über den Reichsbeauftragten für das Bauwesen“ entworfen und an MR Willuhn nach Berchtesgaden übermittelt. Er lautete: „Zur Förderung und einheitlichen Leitung des Bauwesens [Vorschlag Medicus: Zur Förderung und Befruchtung der Baukunst und des Bauwesens] wird die Stelle eines Reichsbeauftragten für das Bauwesen geschaffen. – Der Reichsbeauftragte für das Bauwesen untersteht unmittelbar dem Führer und Reichskanzler und wird von diesem ernannt.“ Ebd. Bl. 94–96.

– 4.

Alle hoch- und tiefbaulichen Maßnahmen der obigen Dienststellen müssen von dem Generalinspekteur zum Bau freigegeben sein. Vor der Freigabe kann über die dafür bestimmten Mittel nicht verfügt werden.

– 5.

Auch nach der Freigabe hat der Generalinspekteur das Recht jeder beliebigen Einflußnahme während der Errichtung des Baues.

– 6.

Der Generalinspekteur hat für das Gebiet der Stadt Berlin das Enteignungsrecht und kann dieses von Fall zu Fall an eine der obengenannten Dienststellen weitergeben.

– 7.

Er kann bestimmte Gebiete für die Errichtung privater Neubauten sperren.

– 8.

Die Besoldungsordnung für Angestellte des Reiches findet wegen der außerordentlichen Aufgaben dieser Dienststelle hier keine Anwendung.

– 9.

Ein Sitz der Dienststelle wird nicht festgelegt².

² MR Killy übersandte am 27. 10. 1936 Abschrift der Punktation an MR Medicus m. d. B., auf dieser Basis einen neuen Erlaßentw. aufzustellen, und fügte hinzu: „Dabei darf ich Sie davon in Kenntnis setzen, daß nach dem augenblicklichen Stand der Dinge der Beauftragte die Befugnis haben soll, allen Reichs-, Partei- und sonstigen Dienststellen allgemeine und besondere Anweisungen zu geben, daß sich aber der Auftrag sachlich zunächst auf Groß-Berlin beschränken soll.“ Da Hitler der Angelegenheit besonderes Interesse zuwende und auf Beschleunigung dränge, werde um möglichst kurzfristige Erledigung gebeten. R 43 II/1188, Bl. 99 f. Am 29. 10. leitete der RIM dem StSRk den angeforderten Neuentw. als „Erlaß über die Einsetzung eines Generalinspektors für Bauten in Berlin“ zu; ebd. Bl. 103–105. Allerdings war darin keine Befreiung des Generalinspektors vom gelt. Baurecht vorgesehen, auch kein absolutes Eingriffsrecht nach Freigabe der Bauten durch ihn (Ziff. II 2 und 5 der Punktation). Killy favorisierte demgegenüber eher die Bezeichnung „Reichsbeauftragter für den Städtebau“ und formulierte nach Vortrag bei Lammers am 25. 11. zwei neue Alternativentwürfe: Dok. Nr. 188.

Zitierhinweis

Nr. 155 Punktation des Architekten Albert Speer. Berchtesgaden, 19. Oktober 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d155>